

1502223-40.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... usuários. Pessoal fazendo a prática de tráfico. Não lembro desses indivíduos específicos. Na verdade, algumas vezes a gente conduz como testemunhas. Em conversa pessoal eles acabam relatando quem é o indivíduo na prática do tráfico. Agora sim, recordo sim (apelido). Ele já foi conduzido para a delegacia algumas vezes, por outras equipes. Tráfico de drogas. Das duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502223-40.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502223-40.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264129/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 20513521 - DEL.POL.JANDIRA, 1965/21/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2264129 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ALMEIDA FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em face de Daniel Almeida Ferreira (qualificado às fls. 09/10 e indiciado à fl. 19) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas. Consta da denúncia que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 20h13min., na Rua Martin Luther King, nº 70, Vila Mercês, nesta cidade de Jandira, DANIEL ALMEIDA FERREIRA (qualificado a fls. 09/10 e indiciado a fls. 19) trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 29,62g (vinte e nove gramas e sessenta e dois decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e

acondicionada em 59 invólucros plásticos; (b) 53,36 (cinquenta e três gramas e trinta e seis decigrama) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 48 micro tubos plásticos do tipo eppendorf; e (c) 3,82g (três gramas e oitenta e dois decigramas) de substância entorpecente denominada crack, dividida e acondicionada em 54 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo de constatação (fls. 20/23). Segundo se apurou, o denunciado DANIEL trazia consigo, para fins de tráfico, 59 porções de maconha, 48 eppendorfs de cocaína e 54 pedras de crack, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), fruto da venda das drogas mencionadas. Ocorre que guardas municipais receberam denúncia via CECOM de que no local dos fatos estava sendo praticado tráfico de drogas por um indivíduo de camiseta vermelha. Ao chegarem no local, que se trata de uma quadra esportiva desativada, avistaram três indivíduos. Realizada a abordagem, com DANIEL, que trajava uma camiseta vermelha, foram encontradas as referidas porções de drogas, além da quantia de R\$ 30,00 em dinheiro, tudo no interior de uma sacola. Com o segundo indivíduo, posteriormente identificado como Clayton, foram encontradas 04 porções de maconha e 01 pino de cocaína. Por fim, com o terceiro indivíduo, posteriormente identificado como Matheus, foi encontrada uma pedra de crack. Ouvido perante a autoridade policial, DANIEL se manteve em silêncio (fls. 09/10). Matheus e Clayton foram ouvidos na Delegacia e informaram que haviam acabado de adquirir as drogas de DANIEL quando a guarda municipal realizou a abordagem (fls. 07 e 08, respectivamente). Laudo de exame químico-toxicológico pendente de remessa. O intuito de traficância está demonstrado por meio da quantidade e variedade de entorpecente apreendido, em via pública, divididos acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal.

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 02-04.

Auto de exibição e apreensão acostado à fl. 12.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 56-57.

Denúncia oferecida às fls. 63-66.

Denúncia recebida à fl. 67.

Laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo acostado às fls. 69-71.

Resposta à acusação às fls. 122-139.

Certidão criminal - fls. 176-177.

Folha de antecedentes - fls. 178-180.

Audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu Daniel Almeida Ferreira foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido de condenação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12) e Laudo Definitivo (fls. 69-71).

A autoria delitiva por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01) assim como pelo depoimento das testemunhas.

A testemunha Clayton Conceição Moraes, GCM, de forma resumida, afirmou:

Fomos acionados pelo CECON, que tinha o tráfico pelo local. Quando chegamos pelo local, havia três pessoas. O Daniel, com uma sacola na mão, aparentando entorpecentes. Indagamos as pessoas e disseram o Clayton e Mateus que estavam comprando drogas com o Daniel. Levamos para a delegacia. Foi o que eles informaram no momento. O Daniel estava com uma sacola aparentando entorpecentes. Cocaína, maconha e crack. Tinha uma quantia em dinheiro, que foi apresentada. Os usuários estavam com uma pequena quantidade. Não conhecia ele. Foi passado via rádio, não me recordo da vestimenta. Mas passaram que tinha pessoa no local. Não me recordo de terem passado vestimentas. Fomos até lá e encontramos três pessoas no local. Sinceramente não me recordo. Era noite, e pelo fato de a gente estar fazendo sempre abordagem.

A testemunha Willano Cardoso de Lima, GCM, asseverou:

Não me recordo. Não consegui trazer na memória a ocorrência. Ali na vila mercedes, foram várias ocorrências. Local de usuários. Pessoal fazendo a prática de tráfico. Não lembro desses indivíduos específicos. Na verdade, algumas vezes a gente conduz como testemunhas. Em conversa pessoal eles acabam relatando quem é o indivíduo na prática do tráfico. Agora sim, recordo sim (apelido). Ele já foi conduzido para a delegacia algumas vezes, por outras equipes. Tráfico de drogas. Das duas vezes que o conduzi ele estava de bermuda.

Em interrogatório, o réu confessou integralmente a prática do crime. Aduziu que estava em pagamento de uma dívida, desde dezembro de 2020:

Sou culpado, fui eu mesmo. Infelizmente estava traficando. Só esses. O Mateus mesmo foi para lá, estava junto comigo. A gente tinha acabado de chegar. Precisava pagar uma dívida, começou no fim do ano, perto do dia 08 de dezembro de 2020. Comprei fiado, não consegui pagar. Foi quando me chamaram para trabalhar, falaram que eu ia pagar rápido. Agora está resolvido.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência em que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia. Tratando de tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo o réu praticado os verbos "preparar, vender, ter em depósito, guardar". Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para

distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

O intuito de traficância está demonstrado por meio da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, em posse do réu, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo (a) 29,62g (vinte e nove gramas e sessenta e dois decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 59 invólucros plásticos; (b) 53,36 (cinquenta e três gramas e trinta e seis decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 48 micro tubos plásticos do tipo eppendorf; e (c) 3,82g (três gramas e oitenta e dois decigramas) de substância entorpecente denominada crack, dividida e acondicionada em 54 invólucros plásticos; o local em que foi preso o réu - conhecido como ponto de tráfico, além do depoimento dos usuários - razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Dessa maneira, não há de se falar em absolvição do réu por não haver elementos suficientes e necessários para uma condenação. Assim também, incabível a desclassificação para usuário, pois o conjunto probatório dos autos torna indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto.

Portanto, havendo subsunção ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a condenação do réu é medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma preponderante (1/5), fixo a pena base em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes da pena. Todavia, presentes duas atenuantes, a da confissão e da menoridade relativa. Assim, aplico a fração de 2/6, o que implicaria na pena fixada em 04 anos de reclusão. Entretanto, fixo a pena em 05 anos e 500 dias-multa, observada a Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a aplicação da causa de diminuição, considerando as medidas socioeducativas anteriores e recentes, pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas (fls. 30-32), demonstrando não se tratar apenas de mula ou neófito na mercancia de entorpecentes. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFESSADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO... 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021). 7. Na espécie, o Tribunal a quo manteve o afastamento da privilegiadora com amparo no registro de atos infracionais praticados pelo recorrente, por fatos análogos ao delito de tráfico de drogas, bem como na confissão desse de que vinha se dedicando a atividades criminosas, constando, ainda, do acórdão recorrido que o réu admitiu que, à época do flagrante, oportunidade em que foi surpreendido com 107,47g de maconha, estava em liberdade havia poucos meses (e-STJ fls. 317 e 319)...(AgRg no AREsp 2027048/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe

31/03/2022)

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada e afastada a causa de diminuição o caso seria de regime fechado. Todavia, nota-se que os benefícios das atenuantes foram limitados em razão da impossibilidade de pena aquém do mínimo legal na segunda fase. Assim, deve ser aqui valorada, juntamente com o lapso temporal de sua prisão cautelar, fixando o regime inicial semiaberto.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de DANIEL ALMEIDA FERREIRA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 500 dias-multa, no mínimo legal. Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Concedo ao réu o recurso em liberdade.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA